

[예상][1][03.06-2]나머지 임금 및 퇴직금 채권의 변제 순위와 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

【문제 3.6】

<사례>

섬유 제조 업체인 D사는 경영 악화로 인해 2023년 12월 20일 사업장 건물이 경매에 부쳐지게 되었다. D사에는 총 50명의 근로자가 재직 중이었으며, 이들은 퇴직 전 5개월분의 임금과 5년 치의 퇴직금을 지급받지 못한 상태였다. 해당 건물의 매각 대금은 총 10억 원이며, 경매 절차에 참여한 채권자들의 현황은 다음과 같다. 첫째, 근로자 甲을 포함한 50명의 근로자들이 청구한 "최종 3개월분 임금" 1억 5천만 원과 "최종 3년분 퇴직금" 2억 원이 있다. 둘째, 건물에 대하여 경매 개시 전인 2021년에 이미 설정되어 있던 금융기관 E의 "근저당권 채권" 5억 원이 존재한다. 셋째, 근로자들이 청구한 "나머지 2개월분 임금" 1억 원과 "나머지 2년분 퇴직금" 1억 원이 있다. 넷째, 국가가 고지한 D사의 "조세 및 공과금" 채권 1억 원이 있다. 배당 절차에서 근로자들의 임금채권과 다른 담보채권 간의 우선순위가 쟁점이 된 상황이다.

(물음 2) 최우선변제 대상에 해당하지 않는 "나머지 임금 및 퇴직금 채권"의 변제 순위에 대하여 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계를 중심으로 논하시오. (25점)